

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 244/2531

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายอาคมหรืออันหรือไข่ เรืองอ่อน

จำเลย

นายอาคมหรืออันหรือไข่ เรืองอ่อน

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 340 วรรคสอง, 340 ตี, 288, 80, 83, 91 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษ ฐานปล้น
ทรัพย์ จำคุก 22 ปี 6 เดือนฐานพยายามฆ่า จำคุก 10 ปี รวมจำคุก 32 ปี 6 เดือน
ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ แต่ให้ขังจำเลยไว้ในระหว่างฎีกา

โจทก์ฎีกา (อันดับ 82)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 79)

คำสั่ง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควร ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ยังไม่มีเหตุสมควร ไม่อนุญาตให้ปล่อยจำเลย
ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>